

Chủ đề nghiên cứu: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 ở Việt Nam

Trong kỷ nguyên số, quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trở thành vấn đề pháp lý cấp thiết. Việt Nam vừa thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (số 91/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu lần đầu tiên đất nước có một đạo luật riêng về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhiều tác giả nhận định đây là bước tiến quan trọng, chuyển từ các nghị định phân tán sang một khung khổ pháp lý toàn diện. Ví dụ, Hogan Lovells (2025) ghi nhận Luật này “đánh dấu bước ngoặt trong khuôn khổ pháp luật... nâng cấp quy định của Nghị định 13/2023”. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trước và sau khi Luật có hiệu lực, vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý và thách thức.

Tổng quan tài liệu tham khảo

Nhóm tác giả và đơn vị học thuật quốc tế đều phân tích khung pháp lý hiện hành và đề xuất cải thiện. Nam & Hong (2023) chỉ ra rằng trước khi có Luật riêng, Việt Nam đã đưa khái niệm quyền riêng tư vào Hiến pháp 2013 và Luật Dân sự 2015, đồng thời phát triển các văn bản chuyên ngành khác. Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu của Đinh Xuân Cường (2025) tại *Tạp chí Khoa học điện tử Việt Nam Hội nhập*, tác giả nhấn mạnh rằng Nghị định 13/2023 và Luật 91/2025 dù là hai văn bản pháp lý chủ đạo, song thực tiễn áp dụng vẫn bộc lộ nhiều lỗ hổng (chẳng hạn phân loại dữ liệu nhạy cảm chưa rõ ràng, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu chưa đầy đủ). Một phân tích gần đây của Nguyễn Hòa Bích Hằng (2024) cũng cảnh báo rằng khung pháp lý ở Việt Nam đang còn phân mảnh do nhiều đạo luật (Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 13, Luật Công nghệ thông tin, v.v.) điều chỉnh rời rạc, dẫn đến khó khăn trong thực thi và các kẽ hở pháp lý. Ngược lại, các báo cáo của tổ chức nghiên cứu như Future of Privacy Forum (2025) và các công ty luật lớn mô tả Luật 91/2025 như bước nâng cấp cần thiết: FPF (2025) khẳng định Luật mới “nâng khung bảo vệ dữ liệu từ nghị định thành đạo luật” với nhiều điểm mới như định nghĩa dữ liệu cơ bản/sensitive, điều chỉnh chuyển giao xuyên biên giới, v.v. Bên cạnh đó, báo chí chính thống (Báo chí Chính phủ, Báo Pháp luật) cung cấp góc nhìn hành chính: TS. Trần Văn Tùng nhận định thực thi luật cần đồng bộ cả về mặt công nghệ (mã hoá, ẩn danh) chứ không chỉ dựa vào văn bản; Báo Pháp luật Việt Nam (2026) thì nhấn mạnh Luật 91/2025 đặt quyền riêng tư trở thành “quyền năng số”, trao cho công dân hàng loạt quyền như biết, đồng ý/không đồng ý, truy cập/sửa/xóa dữ liệu của mình.

Các nguồn tham khảo chính đã được thu thập gồm:

- Các bài báo khoa học: Đinh Xuân Cường (2025); Nam & Hong (2023); Nguyễn Hòa Bích Hằng (2024); Do & Dao (2025) (So sánh luật Việt Nam – GDPR); (tạp chí quốc tế *International Data Privacy Law*).

- Báo cáo và bài phân tích chuyên ngành: Tài liệu của Future of Privacy Forum (2025), bài viết của hãng luật Hogan Lovells (2025).
- Tài liệu hành chính, báo chí: Các bài viết trên cổng chính phủ và báo chí chuyên ngành (trang baochinhphu.vn, baophapluat.vn).
- Sách, văn bản pháp lý: Mặc dù chưa cần trích dẫn trực tiếp, toàn văn Luật 91/2025 và Nghị định 13/2023 cũng được tham khảo qua các tài liệu trên.

Đánh giá độ tin cậy nguồn

Dựa trên tiêu chí tác giả, nhà xuất bản, tính học thuật, phương pháp, trích dẫn và cập nhật, độ tin cậy của các nguồn như sau:

- Đinh Xuân Cường (2025) – Nghiên cứu đăng trên *Tạp chí Khoa học điện tử Việt Nam Hội nhập* (nơi xuất bản do Bộ Giáo dục & Đào tạo quản lý). Tác giả là học giả trong nước, bài có DOI và trích dẫn tương đối đầy đủ. Là tạp chí khoa học được xếp hạng, bài viết này được đánh giá độ tin cậy cao, cung cấp phân tích chuyên sâu về khung pháp lý hiện hành.
- Nam & Hong (2023) – Bài đăng trên *VNU Journal of Science: Legal Studies* (ĐHQG Hà Nội), hội đồng phản biện nghiêm ngặt. Tác giả là giảng viên đại học. Nội dung cập nhật (viết trước khi Luật 2025 ban hành), nhưng trình bày khá hệ thống khởi động chính sách. Xếp cao vì tính học thuật, tuy có thể thiếu dữ liệu mới nhất về Luật 2025.
- Nguyễn H.B. (2024) – Công bố trên *Vietnamese Journal of Legal Sciences* (Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam), là tạp chí đầu ngành. Phân tích mang tính học thuật về lỗ hổng pháp luật. Độ tin cậy cao, bài có trích dẫn học thuật và cập nhật đủ (đến 2024).
- Do & Dao (2025) – Công trình đăng trên *International Data Privacy Law* (tạp chí uy tín của Oxford Academic). Phân tích sâu luật Việt Nam so sánh với GDPR, xuất bản 10/2025. Tạp chí quốc tế, bình duyệt, nên đánh giá cao về độ tin cậy.
- Future of Privacy Forum (2025) – Báo cáo nghiên cứu (Issue Brief) của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, không phải tạp chí học thuật nhưng có chuyên môn về riêng tư dữ liệu. Phân tích mang tính tổng hợp, cập nhật (Cuối 2025). Độ tin cậy được xếp trung bình-cao: thông tin chính xác, nhưng không peer-review.
- Hogan Lovells (2025) – Bài phân tích của công ty luật quốc tế, chú trọng khuyến nghị cho doanh nghiệp. Nội dung cập nhật và chính xác (đăng 7/2025). Tuy không phải nguồn học thuật, công ty danh tiếng đảm bảo độ chính xác, nên xếp trung bình-cao.
- Chính phủ/Báo chính thống (2026) – Bài đăng trên baochinhphu.vn với phát biểu của chuyên gia (TS. Trần Văn Tùng) và lãnh đạo Bộ KH&CN. Là trang chính thức của Chính phủ, thông tin

đáng tin cậy về quan điểm pháp lý và chính sách. Tuy nhiên, bài viết thiên về tuyên truyền và chưa có trích dẫn học thuật.

- Báo Pháp luật Việt Nam (2026) – Bài tường thuật của báo chí chuyên ngành luật, cung cấp bối cảnh và trích dẫn các quan điểm của quan chức (như Thiếu tá Đỗ Đình Thi). Độ tin cậy vừa phải: có uy tín trong nước nhưng chủ yếu tóm tắt, không phải nghiên cứu khoa học.
- Tạp chí Tòa án (2026) – Bài đăng trên trang tapchitoaan.vn, thuộc Hệ thống Tòa án nhân dân. Nội dung phản ánh kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn, tác giả là cán bộ ngành tòa án. Xếp cao về uy tín (đơn vị nhà nước), cung cấp góc nhìn thực tiễn.
- IJEI Journal (2025) – *International Journal of Engineering Inventions* (Ấn phẩm quốc tế, kiểm duyệt yếu) với bài “Laws on personal data protection in Vietnam today”. Dù mở rộng số lượng nguồn tham khảo, tạp chí này chưa được đánh giá cao trong học thuật và tác giả không rõ. Độ tin cậy thấp hơn so với các nguồn trên.

Bảng dưới đây tổng hợp các nguồn chính cùng đánh giá và xếp hạng độ tin cậy:

Nguồn (tác giả)	Loại / Đơn vị xuất bản	Nội dung chính	Độ tin cậy
Đinh Xuân Cường (2025) – <i>Tạp chí Khoa học điện tử VN Hội nhập</i>	Tạp chí khoa học (Bộ GDĐT)	Phân tích pháp lý về Luật 2025 và các khoảng trống quy cập nhật định	Cao (binh duyệt, có DOI,
Nam B.T.N. & Hong N.N.P. (2023) – <i>VNU Journal of Science: Legal Studies</i>	Tạp chí khoa học (VNU)	Hành trình xây dựng luật bảo vệ dữ liệu; đề cập Luật Dân sự 2015	Cao (tạp chí đại học, peer-review)
Nguyễn H.B. (2024) – <i>Vietnamese Journal of Legal Sciences</i>	Tạp chí khoa học pháp lý	So sánh khung pháp lý Việt Nam với các chuẩn quốc tế, đề xuất hợp nhất	Cao (tạp chí đầu ngành pháp lý)
Do N.G. & Dao K.T. (2025) – <i>International Data Privacy Law</i>	Tạp chí quốc tế (Oxford University)	So sánh quy định Việt Nam và GDPR, bối cảnh Luật 2025	Cao (tạp chí hàng đầu quốc tế)
FPF (2025) – Future of Privacy Forum	Báo cáo chuyên đề (FPF)	Tóm tắt Luật 91/2025 và Luật Dữ liệu 2025; phân tích chính sách	Trung bình-cao (ấn phẩm chuyên môn)

Hogan Lovells (2025)	Bài viết chuyên môn (Công ty luật)	Đánh giá tổng quan Luật 2025 so với Nghị định cũ, hướng dẫn tuân thủ	Trung bình-cao (công ty danh tiếng)
Báo Chính phủ (Chinhphu.vn, 2026)	Báo cáo chính thức của Chính phủ	Phát biểu lãnh đạo ngành CNTT: luật giúp hoàn thiện chuẩn quốc tế	Cao (cơ quan nhà nước)
Báo Pháp luật VN (2026)	Báo chí chuyên ngành pháp luật	Giới thiệu tóm tắt Luật 2025, quyền của công dân	Trung bình (báo chí uy tín)
Tạp chí Tòa án (2026)	Báo cáo tòa án, án phẩm chính thống	Kinh nghiệm thực thi và xử phạt của một số quốc gia; áp dụng Việt Nam	Cao (Tòa án nhân dân)
<i>International Journal of Engineering Inventions</i> (2025)	Tạp chí quốc tế không mạnh (IJEI)	Tình hình và đề xuất chính sách bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam	Thấp (kiểm duyệt kém)

Kết luận

Trên cơ sở 10 nguồn tham khảo (gồm 6 bài viết khoa học và 4 nguồn chuyên ngành/mở rộng), ta nhận thấy Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 đã thiết lập khung pháp lý quan trọng cho Việt Nam trong kỷ nguyên số. Các nghiên cứu khoa học cho thấy dù cơ sở lý thuyết về quyền riêng tư đã được ghi nhận trong Hiến pháp và luật hiện hành, Luật mới vẫn tồn tại những khoảng trống cần khắc phục (như *fragmentation* khung pháp luật). Nhiều gợi ý cải thiện được đưa ra từ kinh nghiệm quốc tế (ví dụ khuyến nghị thống nhất hóa luật theo hướng GDPR). Báo cáo và bài phân tích chuyên ngành khẳng định tính toàn diện của đạo luật mới và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn.

Việc đánh giá độ tin cậy cho thấy các bài công bố khoa học (Đinh 2025, Nam & Hong 2023, Nguyễn H.B. 2024, Do & Dao 2025) được xếp hạng cao về học thuật và cập nhật. Các nguồn báo cáo chính thống (bao chính phủ, Báo Pháp luật) và phân tích chuyên môn (FPF, Hogan Lovells) cũng có thông tin chính xác nhưng thiên về khuyến nghị chính sách. Các tiêu chí đánh giá chi tiết đã được trình bày trong bảng trên. Kết quả nghiên cứu này cho thấy việc tìm kiếm từ các cơ sở dữ liệu khoa học, tạp chí chuyên ngành, sách chuyên khảo và nguồn mở đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về chủ đề, đồng thời giúp rèn luyện kỹ năng đánh giá nguồn tin từ góc độ học thuật và thực tiễn.

Danh mục tài liệu tham khảo

- Đinh Xuân Cường (2025) “*Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam: những khoảng trống và hướng hoàn thiện*”, *Tạp chí Khoa học điện tử Việt Nam Hội nhập*, số 373 (11/2025).
- Nam, B.T.N. & Hong, N.N.P. (2023) “*Addressing the Challenges of Data Privacy Protection Law in Vietnam*”, *VNU Journal of Science: Legal Studies*, 39(1): 30–44.
- Nguyễn, H.B. (2024) “*Addressing Fragmentation in Vietnam’s Data Protection Laws: Recommendations for a Unified Legal Framework*”, *Vietnamese Journal of Legal Sciences*, 11(2).
- Nam, G. & Dao, K. (2025) “*More than just privacy: latent policies for the codification of Vietnamese personal data protection law*”, *International Data Privacy Law*, 15(3): 268–281.
- Future of Privacy Forum (2025) “*Making Sense of Vietnam’s Latest Data Protection and Governance Regime*”, Issue Brief, Dec. 2025.
- Hogan Lovells (2025) “*Vietnam enacts landmark law on personal data protection: stable standing with stricter compliance*”, 30 July 2025 (online).
- Chính phủ Việt Nam (2026) “*Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Từ quy định pháp lý đến yêu cầu triển khai công nghệ đồng bộ*”, *baochinhphu.vn*, 20/03/2026.
- Báo Pháp luật Việt Nam (2026) “*Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025: Khi quyền riêng tư trở thành quyền năng số*”, *baophapluat.vn*, 18/01/2026.
- Tạp chí Tòa án (2026) “*Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và vấn đề thực thi – Kinh nghiệm từ một số quốc gia phát triển*”, *tapchitoaan.vn*, 16/03/2026.
- International Journal of Engineering Inventions (2025) “*Laws on personal data protection in Vietnam today*”, 14(1): 47–50.